

עין משפט
גד מצוה

כד:

בשכְּלִי אומנותו בידו. פירש רבינו חננאל זה שאומר עליו שהוא כהן יש בידו כלים שמשמשין בהן בטוהרה כגון כלי גללים כלי אצנים כלי אדמה שאין מקבלין טומאה שכל הרואה כלים הללו בידו מתרחק ממנו מלטמאותו ודומה שהוא כהן ולכך האמינוהו כחמנים:

ואיבעיָתא אימא רבי יהודה

ורבנן במעלין מתרומה

ליוחסין קמיפּלגני. ולא אתא לשנויי אלא קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה אבל דרבנן אדרבנן לעולם לרין לתרן בשכלי אומנותו בידו הקשה הר' שמואל מווארדצין ומעיקרא היכי צעי למימר דטעמא דר"י משום גומלין גומלים לא היינו מפסקדים את הכהן מן התרומה כדי לומר מעלין כיון דמן הדין ראוי לחלוק ע"פ חזירו ואדרבה קודם היינו אומרים אין מעלין אע"ג דגבי עבד אמר לקמן לרבי יהודה דאין חולקין לו תרומה משום דמעלין התם אין כל כך חששא בהפסד של עבד זה אם אין חולקין לו תרומה בלא רבו וא"ת ובאלו סבדא פליגי לימרו תרוייהו דמעלין וננטרך שני עדים בתרומה או לימרו תרוייהו דלא מעלין ולא ינטרך אלא עד אחד בתרומה וי"ל דבהא פליגי דמר סבר חיישינן שמא יעלו מתרומה ליוחסין לפיכך הלריכו שני עדים ומר סבר דלא חיישינן:)

אמנה בעשטר קמבחדרי. וא"ת ואי לאו אכולא מילתא קמסהדי א"כ עדים חתמי אע"ג דלא ידעי אי כהן הוא אי לאו ואם כן הא דתנן בגט פשוט (ב"ב דף קעג.) שני יוסף בן שמעון הדרין צעיר אחת אם היו משולשין יכתבו כהן ומה מועיל כיון שעדים חותמין אע"פ שאין מכירים בו אם הוא כהן והרי הוא יכול להערים ולכתוב שטר אחר בשם חזירו כהן ויזילא ממון מחזירו כהן וי"ל דהיכא דהוחזקו שני יוסף בן שמעון ודאי אכולא מילתא קא מסהדי כי אז הן צריכין לידע אם בן כהן הוא והתם ודאי מעלין משטרות ליוחסין והכא מיבעיא לן היכא דלא הוחזקו: **חד אמר** במשערין. ואם תאמר ואמאי לא חשיב ליה בדהי הנך דתנן בעשרה יוחסין (קדושין דף עו. ושם) אין צודקין מן המוצנח ולנעלה ולא מדוכן כו' וי"ל דהך דשטרות מלתא דפשיטא היא דכיון דאכולא מלתא קמסהדי א"כ היו עדות גמור ולכך לא קא חשיב עדים וא"ת ואמאי לא חשיב תרומה ונשיאות כפים למ"ד מעלין ואור"ת דתרומה בכלל מוצנח ונשיאות כפים בכלל דוכן אע"ג דההוא דוכן היינו שיר כדמשמע התם בגמרא מ"ד מעלין הוה מוקי

לה נמי צדוכן כהנים שבגבולים ומיהו קשה אמאי לא חשיב ס"ת שקרא בחוקת כהן כדלקמן ויש לומר דאיכא למימר דתנא ושייר כולהו ובספר הישר פירש ר"ת דלאו בעצודת מוצנח ממש איירי אלא כגון הפשט וניתוח דברים הכשרים צורים דלא היו מניחין לעשות כמותם ונשיאות כפים וס"ת לא אינטרין למתני: **ש"אנני** הבא דריע חוקייהו. פ"י צקונטרס שהכל רואים שאר כהנים אוכלין שאר קדשי מוצנח ואלו אין אוכלין וק"ק דמ"מ תיקשי למ"ד מעלין אמאי לא אסקינהו לקדשי מוצנח וליוחסין ונראה לר"ת דריע חוקיייהו היינו שהיו מיחסים אותם אחר בני ברזילי שהיה ישראל ועוד שלא מנאז כהצס והיכא דאיתרע חוקה אין מעלין לכ"ע אבל קשה דפרין מעיקרא אחי לאסקוינהו הוה ליה למיפרך אמאי נגאלו כלל מן הכהונה ויש לומר דשפיר הוה ידע דריע חוקיייהו ומשום הכי לא אסקוינהו אלא דהוה ס"ד דאע"ג דריע חוקיייהו איכא למיחש דלמא אחי לאסקוינהו לצסוף שלא ידעו שלא מנאז כהצס: ואלא

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

בשכלי אומנותו בידו. חמר המציא צדואה למכור היה נושא בידו כלי היכר של מכירה כגון מחק שמוחקין בה המדה והמציאה להכניע אינו נושא בידו כלי אומנות מכר והכא כגון שכלי אומנותו בידו של זה המזולז את שלו דאנן סהדי שלמוכרה הביאה הלכך אין זה אלא גומל וזה יעיד עליו צכרך שלפניהם:

הקדר. שהוא חצר: **הפנימוים טוהרות**. כולה מתרנא ואלוא לקמיה: **בשכלי אומנותו בידו**. להיכר שהוא נושאן למוכרן: **ממשמש צבן**. לצדוק וליקח: **ומשום חיפופי רשום הרצים**. שנותנים בני אדם אצנים גדולות או ידות ללדי רה"ר להרחיק העגלות מלהזיק את הכתלים ומתוך שהן דוחקות את רה"ר וזה הניח קדייותיו אללס דחק גם הוא את הדרך והעוצרין שם מתחככין בהן ובגדיהן עוצרין על פני אוירן ובגדי עס הארץ עומאים הם ומטמאים את החילוניות: **במעלין מסרומה ליוחסין**. רבי יהודה סבר הרואה שמאכלילין תרומה לאדם בחוקת כהן מעיד עליו בכל מקום שהוא כהן ומעלין אותו ליוחסין הלכך אם תאכילתו תרומה הרי אתה מציאו להשיאו אשה וטעמיה לאו משום גומלין הוא ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין: **דאיסור מיסה**. אם זו הוא לא היה אוכל תרומה שהוא עון מיתה: **דאיסור עשה**. כה תצרכו (במדבר ו)

אתם ולא זרים ולאו הצא מכלל עשה עשה: **גדולה חוקה**. שאין צ"ד יכולין להוציא דבר מחוקתו: **צקשו כהצס המסיחשים**. שהיו כהנים כשרים. לפי שהתחתנו כהנים בגולה בגויי הארץ וילדו להם בנים כדכתיב בצפר עזרא והם חללים הוצרכו הוגלדים בגולה להתייחס כשעלו מן הגולה לשרת צבנין שני: **ויגאלו**. נפסלו. משלון לחם מנאזל (מלאכי א'): **הפרשפא**. הוא נחמיה בן חכליה וכן כתוב בצפר עזרא (נחמיה ח): **עד עמוד כהן לאורים וגו'**. כאלס (א) שאומר לחזירו עד שיבא המשיח דלורים ותומים לא הוו בצמקש שני שנחסרו חמשה דברים כדאמרין צסדר יומא (דף כא.): **מקדש הקדשים**. דוקא מקדשי המקדש פסליניהו אכל תרומה שהיו רגילין בה בגולה לא אסר עלייהו משום דהוחזקו בה: **קדשי הגבול**. למקדש ולירושלים: **אף כאן צקדשי הגבול**. ומדאמר רבי יוסי גדולה חוקה ש"מ נשיאות כפים נמי לא אסר עלייהו שהרי הוחזקו בה בגבולין: **ואי סלקא דעתך כו' אסו לאסוקינהו**. ומה הועילו בתקנתם: **שאני הכא**. דליכא למיחש דליסוקינהו דהא ריע חוקיייהו שהרי הכל רואין שאר כהנים אוכלין קדשי המקדש והם אין אוכלין יש כאן היכר גדול שיש בהן ד פסול. אבל שאר בני אדם כגון בזמן הזה לעולם מעלין מנשיאות

כפים ליוחסין: (י נדאי לא סימא הכי. דעל דא סמיך שיש בהן היכר תרומה נמי תקשי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין: ואלא

כגון הפשט וניתוח דברים צורים דלא היו מניחין לעשות כמותם ונשיאות כפים וס"ת לא אינטרין למתני: **ש"אנני** הבא דריע חוקיייהו. פ"י צקונטרס שהכל רואים שאר כהנים אוכלין שאר קדשי מוצנח ואלו אין אוכלין וק"ק דמ"מ תיקשי למ"ד מעלין אמאי לא אסקינהו לקדשי מוצנח וליוחסין ונראה לר"ת דריע חוקיייהו היינו שהיו מיחסים אותם אחר בני ברזילי שהיה ישראל ועוד שלא מנאז כהצס והיכא דאיתרע חוקה אין מעלין לכ"ע אבל קשה דפרין מעיקרא אחי לאסקוינהו הוה ליה למיפרך אמאי נגאלו כלל מן הכהונה ויש לומר דשפיר הוה ידע דריע חוקיייהו ומשום הכי לא אסקוינהו אלא דהוה ס"ד דאע"ג דריע חוקיייהו איכא למיחש דלמא אחי לאסקוינהו לצסוף שלא ידעו שלא מנאז כהצס: ואלא

מסורת הש"ס

(א) טהרות פ"ו מ"א, (ב) [במשנה ליתא], (ג) קדושין טז; (ד) (ז"ל ולתומים), (ה) ג"י כ"י, (ו) [ועוד ראה ר"י לפרש טעמא דמ"ד מעלין כדי שהיו עדים מציין ליוחסין וחזר בו משום דלא משמע הכי בצמך דקאמר ה"מ בתרומה דשון מיתה. מ"י עה"ג],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה עד עמוד כו' כאלס שאומר. י"ב הוא צפ' עגלה ערופה דף מח ע"ב:

מוסף רש"י

במעלין מתרומה ליוחסין. הרואה כהן אוכל תרומה במקומו, אין צריך לצדוק אחריו ביוחסין וטעם כהן במו (קדושין י"ט:). גדולה חזקתה. יש לסמוך עליה יפה (שם יט:). בקישו כתבם המתחישים. כתב יוסוס (שם). התרשאת. נחמיה בן חכליה קרוי כהן בצפר עזרא, ובגמרת יושלמי מנאז שעל שם שהיה משקה למנחן היה צריך למות קודם, שלא יתשדוהו שמה הטיל סם המות במקשה המלך הכירו לו יין של עובדי כוכבים לשמות, לכן נקרא התרשאת (שם). עד עמוד. כהן לאורים ולתומים. כלם שאומרים לחזירו עד שיבא המשיח. דלורים ותומים לא היו צבית שני (שם). אמר להם כו'. מפקדניו מקדש הקדשים, שמעיין דלא אסורי בתרומה אלא מקדשי המקדש, אמר להם תרומה איני יכול לאסור עליכם מפני חוקתכם שהוחזקתם בכלל לאכלה (שם). בקדשי הגבול. תרומה הנאכלת בכל מקום (שם). כיון דאכלי בתרומה אחי לאסוקינהו. ואמאי לא חש לה נחמיה דלא לאסוקינהו (שם). אלא לאו משום דריע חוקיייהו. לא אלטריין למיחש להאי דכיון דשאר כהנים אוכלים בקדשי המקדש והם נגואלו מהם הורע חוקתם ויש בהם היכר ולא אחי לאסוקינהו (שם).

^[א] וכ"כ הר"ן כאן בשם

^[ב] הרא"ם ז"ל ע"ש וכו' מושב קושית תוס' ד"ה אמנה מה שהקשו מפ' גט פשוט ודריק ועי' בש"ך פ"ומ ס"י מ"ט ס"ק ט"ו: